



REGULAMENTO DISCIPLINAR DOS ESTUDANTES

ATLÂNTICA – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO

Preâmbulo

Para o cumprimento da sua missão, a Atlântica – Instituto Universitário (doravante designada abreviadamente como ATLÂNTICA) desenvolve a sua atividade através de projetos de ensino, investigação e interação com a sociedade, tendo como propósito dotar os seus estudantes da qualificação de mais alto nível, assegurando padrões elevados de qualidade, em constante atualização, contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável e para a competitividade do País através da criação, transmissão e difusão do conhecimento.

Na salvaguarda destes valores, a atuação dos estudantes é enquadrada por um código de conduta académica o Código de Conduta Ética da ATLÂNTICA, e obedece a um regulamento disciplinar.

Nos termos do artigo 6.º dos Estatutos da ATLÂNTICA, aprovados pela Portaria n.º Portaria n.º 82/2021, de 13 de abril, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, a entidade instituidora da ATLÂNTICA dispõe de autonomia disciplinar, exercendo o poder disciplinar, fixando os pressupostos, os procedimentos e as sanções a aplicar às infrações disciplinares cometidas pelos seus estudantes, regendo-se por regulamento próprio.

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os estudantes da ATLÂNTICA.
2. Para efeitos do disposto no presente Regulamento, consideram-se estudantes da ATLÂNTICA aqueles que nela frequentem qualquer curso, seja ou não conferente de grau ou diploma, bem como aqueles que se encontrem:
 - a) Em mobilidade, ao abrigo de protocolos ou programas de cooperação;
 - b) A frequentar unidades curriculares isoladas;
 - c) A frequentar ciclos de estudos oferecidos pela ATLÂNTICA em regime de associação com outros estabelecimentos de ensino superior;
 - d) Em outras situações análogas às acima enunciadas, previstas no Regulamento Académico da ATLÂNTICA.
3. A perda da qualidade de estudante suspende o procedimento disciplinar mas não impede a punição pela infração anteriormente cometida, executando-se a sanção quando o infrator recuperar aquela qualidade ou tramitando-se os ulteriores termos do procedimento, consoante aplicável.
4. A aplicação do presente regulamento não prejudica nem exime de eventual responsabilidade civil e criminal a que possa haver lugar, mesmo que não se verifique a aplicação de qualquer sanção disciplinar.

Artigo 2.º

Objetivos

O presente Regulamento tem como objetivo garantir a integridade psicológica e física dos estudantes, docentes, restantes funcionários e demais pessoas que se relacionem com a instituição, e assegurar o bom funcionamento da ATLÂNTICA assim como a preservação dos seus bens patrimoniais.

Artigo 3.º

Deveres dos Estudantes

Constituem deveres gerais dos estudantes:

- a) Respeitar e tratar com urbanidade os docentes, funcionários, colegas e demais pessoas que com a ATLÂNTICA se relacionem.
- b) Ser disciplinado nas aulas.
- c) Velar pela conservação e boa utilização de todos os bens e espaços físicos da ATLÂNTICA.
- d) Obedecer aos demais deveres previstos nos regulamentos internos, nos Estatutos e na Lei.

Capítulo II

Infrações e sanções disciplinares

Artigo 4.º

Infrações disciplinares

1. Pratica uma infração disciplinar o estudante que violar os valores referidos no artigo 3.º, nomeadamente quando efetuar qualquer facto doloso ou meramente culposo praticado pelo estudante, quer por ação, quer por omissão, nas instalações da ATLÂNTICA e noutros espaços de entidades associadas à ATLÂNTICA, onde os estudantes desenvolvam atividades académicas ou invocando a sua qualidade de estudante da ATLÂNTICA, com violação de algum dos deveres constantes do presente Regulamento, bem como de quaisquer outros deveres constantes da lei, dos Estatutos, dos Regulamentos e do Código de Conduta Ética da entidade instituidora e da ATLÂNTICA.
2. Constituem faltas disciplinares todos os comportamentos que, por ação ou omissão, se traduzam em violação dos seus deveres legais, estatutários ou regulamentares.
3. Constituem em particular infrações disciplinares dos estudantes:
 - a) A violação culposa de qualquer dos deveres previstos na lei, nos estatutos e nos regulamentos;
 - b) A prática de atos de violência ou de coação física ou psicológica, dentro ou fora do estabelecimento de ensino, designadamente sobre outros estudantes, no quadro das praxes académicas;
 - c) As ações ou omissões que, pela sua gravidade, ponham em causa a disciplina interna, os regulamentos, a ética ou o bom nome do Instituto;
 - d) Qualquer situação de plágio ou de fraude relacionada com elementos de avaliação.

Artigo 5.º

Sanções disciplinares

1. As sanções aplicáveis aos estudantes são, de acordo com a sua gravidade, as seguintes:
 - a) Advertência;
 - b) Multa;
 - c) Suspensão temporária das atividades escolares;
 - d) Suspensão da avaliação escolar durante o período de um ano letivo;
 - e) Interdição da frequência da ATLÂNTICA até cinco anos.
2. As sanções aplicadas são registadas no processo individual do estudante.

Artigo 6.º

Determinação da sanção disciplinar

1. A sanção deverá ser sempre proporcional à gravidade da infração e à culpa do infrator, ponderadas todas as circunstâncias relevantes.
2. A sanção disciplinar é também determinada em função das exigências de prevenção, tendo em conta, nomeadamente:
 - a) O número de infrações cometidas.
 - b) O modo de execução e as consequências de cada infração.
 - c) O grau de participação do estudante em cada infração.
 - d) A intensidade do dolo.
 - e) As motivações e finalidades do estudante.
 - f) A conduta anterior e posterior à prática da infração.
3. Na decisão de aplicação de uma sanção disciplinar devem ser expressamente referidos os fundamentos da determinação daquela, incluindo-se a posição assumida sobre o exercício do contraditório
4. A sanção de interdição da frequência da instituição até cinco anos é aplicada apenas quando as outras sanções se revelarem insuficientes ou inadequadas ao caso concreto, devendo a decisão de aplicação conter expressamente os motivos da não aplicação de outras sanções disciplinares.
5. A perda temporária da qualidade de estudante não impede a punição por infrações anteriormente cometidas, executando-se a sanção quando o infrator recuperar essa qualidade.

Capítulo III

Processo disciplinar

Artigo 7.º

Competência disciplinar

O exercício do poder disciplinar sobre os estudantes cabe a quem represente a Entidade Instituidora, podendo haver delegação no Reitor.

Artigo 8.º

Necessidade de queixa

- i. Se a infração disciplinar consistir em injúrias, difamação, ameaça, coação ou ofensa corporal simples, a promoção do processo disciplinar depende da apresentação de queixa, por escrito, pelo ofendido, à Entidade Instituidora.
- ii. A queixa pode ser retirada em qualquer fase do processo disciplinar, antes da aplicação da sanção ao estudante, mediante a apresentação de desistência, por escrito, pelo ofendido, à Entidade Instituidora.

Artigo 9.º

Nomeação, impedimento, recusa e escusa do instrutor

1. O instrutor é nomeado pela Entidade Instituidora ou pelo Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, entre os membros do corpo docente da ATLÂNTICA, podendo ser coadjuvado por jurista nomeado.
2. Não pode ser nomeado instrutor do inquérito disciplinar o membro do corpo de docentes da ATLÂNTICA que for ofendido pela infração ou parente ou afim, em linha reta ou até ao terceiro grau da linha colateral, do ofendido ou do agente da infração.
3. Para além dos casos previstos no número anterior e no prazo máximo de três dias a contar da nomeação dos instrutores, o estudante pode requerer à Entidade Instituidora ou ao Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, a recusa do instrutor, quando a intervenção deste correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade.

4. Quando se verificarem as condições do número anterior e no prazo máximo a contar da nomeação, o instrutor pode pedir à Entidade Instituidora ou ao Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, que o escuse de intervir.
5. A Entidade Instituidora ou o Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, decide do requerimento de recusa ou do pedido de escusa no prazo máximo de dez dias.

Artigo 10.º

Inquérito disciplinar

1. O inquérito disciplinar tem por finalidade apurar a existência de uma infração disciplinar e determinar os seus agentes, cabendo ao instrutor ordenar, oficiosamente ou a requerimento, a produção de todos os meios de prova que repute necessários para a descoberta da verdade.
2. O inquérito inicia-se no prazo máximo de três dias úteis a contar da data da nomeação do instrutor, sendo conduzido de acordo com o seguinte processo:
 - b) O instrutor deverá ouvir o estudante e as pessoas que presenciaram a infração ou que podem fornecer informações sobre o circunstancialismo temporal, factual e de modo da infração.
 - c) As inquirições devem ser marcadas com razoável antecedência, não inferior a dois dias úteis e por correio registado. Na impossibilidade de comparência, e caso o testemunho se considere essencial, poderá ser determinado existir nova convocatória
 - d) Terminada a fase de realização de inquirições prévias, o instrutor deverá produzir um relatório com a descrição dos acontecimentos de forma detalhada, incluindo local, hora, pessoas envolvidas e o comportamento de cada pessoa.
 - e) Os depoimentos das testemunhas devem ser anexados ao relatório, em documento escrito assinado pelo instrutor e por cada um dos depoentes.
 - f) O instrutor deve entregar o relatório do processo disciplinar, acompanhado da formulação da acusação ou da proposta de arquivamento do processo, de acordo com os factos apurados.
 - g) O original da acusação deve ficar no processo, entregando-se ao estudante apenas uma cópia, no prazo de 48 horas, por notificação pessoal ou, não sendo esta possível, por carta registada com aviso de receção.
 - h) O estudante tem 20 dias consecutivos para entregar, caso assim pretenda, a sua defesa.

- i) Não exercendo o estudante o seu direito de defesa de forma tempestiva, o instrutor deve, no prazo de 5 dias, elaborar relatório final completo e conciso, donde conste a identificação dos incumprimentos, com data, a sua qualificação e gravidade, bem assim a sanção que entender justa e adequada.
- j) Se o estudante apresentar defesa e requerer audição de testemunhas, ou outras diligências probatórias, os instrutores deverão efetuar-las num prazo de 20 dias (prazo que pode ser prorrogado por despacho fundamentado até 40 dias).
- k) Finda a produção da prova oferecida pelo estudante, podem ainda ordenar-se em despacho fundamentado novas diligências que se tornem indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade.
- l) Finda a instrução, o instrutor deve, no prazo de 5 dias, elaborar relatório final completo e conciso, donde conste a existência material das infrações, sua qualificação e gravidade, bem assim a sanção que entenderem justa.
- m) O processo, depois de elaborado o relatório final, será remetido à Entidade Instituidora ou ao Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, no prazo indicativo de 24 horas, para decisão.

Artigo 11.º

Decisão disciplinar

1. A Entidade Instituidora ou o Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, poderá ordenar novas diligências por despacho.
2. A decisão do processo será sempre fundamentada quando não concordante com a proposta formulada no relatório do instrutor e deve ser proferida no prazo máximo de 30 dias, contados da data da receção do processo ou, quando aplicável, do termo do prazo fixado para a realização de novas diligências.
3. A decisão é notificada ao estudante, nos mesmos termos da acusação.
4. Na data em que se fizer a notificação ao estudante, serão igualmente notificados o instrutor e, quando aplicável, o ofendido.
5. A Entidade Instituidora ou o Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, pode autorizar que a notificação ao estudante seja protelada pelo prazo máximo de 30 dias, se se tratar de pena de suspensão, desde que da execução da decisão resultem para a Universidade inconvenientes mais graves dos que os decorrentes da permanência do estudante.
6. A decisão que aplique a pena disciplinar começa a produzir efeitos legais no dia seguinte ao da notificação do estudante.

Artigo 12.º

Suspensão preventiva

1. A requerimento do instrutor do processo, a Entidade Instituidora ou ao Reitor, caso tenha existido delegação de poderes, pode suspender preventivamente o estudante por um período de tempo não superior a 30 dias, se se verificar perigo, em razão da natureza da infração disciplinar ou da personalidade do estudante, de perturbação do normal decurso das aulas, provas académicas ou atividades de investigação ou de perturbação do normal funcionamento de órgãos ou serviços da ATLÂNTICA.
2. A suspensão preventiva pode ser limitada à participação em algumas atividades académicas.
3. Em caso de fundada complexidade dos factos, o prazo de suspensão preventiva pode ser prorrogado mediante fundamentação expresse, notificada ao visado, por prazo idêntico ao inicial.

Artigo 13.º

Garantias de defesa do estudante

1. Será sempre garantido o exercício do direito de defesa do estudante.
2. O estudante presume-se inocente até à aplicação da sanção disciplinar ou à apreciação do recurso hierárquico dela interposto.
3. O estudante não pode ser responsabilizado disciplinarmente mais do que uma vez pela prática da mesma infração.
4. O estudante é notificado pessoalmente na presença de pelo menos dois representantes da universidade ou, não sendo esta forma de notificação possível, mediante carta registada com aviso de receção:
 - a) Da abertura do processo disciplinar e da nomeação do instrutor;
 - b) Da imputação da prática de uma infração disciplinar;
 - c) Do relatório dos instrutores previsto na alínea g), n.º 2 do artigo 10º;
 - d) Da aplicação da sanção disciplinar ou do arquivamento do processo.
5. O estudante pode apresentar uma resposta à acusação, juntar documentos e rol de testemunhas (cujo número não deverá exceder três por cada facto e dez no total) e requerer a realização de quaisquer diligências necessárias ao esclarecimento da verdade, no prazo definido na alínea h), n.º 2 do artigo 10º.

6. Quando o instrutor entender que as diligências requeridas assumem carácter patentemente impertinente ou dilatatório, pode indeferi-las, mediante despacho fundamentado, a ser notificado ao visado.
7. O estudante pode consultar o processo na presença de um funcionário dos serviços académicos nomeado para o efeito pela Entidade Instituidora, requerer certidões de quaisquer elementos dele constantes, durante o prazo fixado para a resposta
8. O estudante tem o direito de ser ouvido presencialmente ou por meios telemáticos pelo instrutor em qualquer fase do processo, a seu requerimento.
9. As declarações prestadas no âmbito do número anterior devem constar de documento escrito e assinado pelo instrutor e pelo estudante.

Artigo 14.º

Prescrição do procedimento disciplinar

O procedimento disciplinar extingue-se, por efeito da prescrição:

- a) Dois anos sobre a data da prática da infração, a não ser que consubstancie crime, caso em que se aplicará o prazo de prescrição previsto na legislação criminal.
- b) Um mês sobre a data do conhecimento da infração por quem represente a Entidade Instituidora, sem que o processo tenha sido promovido.

Artigo 15.º

Revisão do processo disciplinar

1. A revisão do processo disciplinar é admitida em qualquer momento após a aplicação da sanção e tem como pressuposto o surgimento de novos meios de prova que suscitem graves dúvidas sobre a justiça da decisão de aplicação de sanção disciplinar.
2. A revisão do processo disciplinar é determinada pela Entidade Instituidora, por sua iniciativa ou a requerimento do estudante ou do ofendido.
3. Cabe ao autor do pedido de revisão do processo enviar os novos meios de prova à Entidade Instituidora para efeitos de instrução do processo de revisão.
4. Na pendência do processo de revisão, a autoridade académica que tiver aplicado a sanção pode suspender a sua execução por proposta fundamentada do instrutor, se estiverem reunidos indícios da injustiça da condenação. É correspondentemente aplicável ao processo de revisão o disposto nos artigos 8º, 10º, 11º, 12º e 13º.
5. Da revisão do processo disciplinar pode resultar agravação da responsabilidade do estudante, a menos que a iniciativa tenha partido do infrator.

6. Se a revisão do processo disciplinar determinar a revogação ou a atenuação da sanção, a Entidade Instituidora tornará público o resultado.

Capítulo IV

Reabilitação

Artigo 16.º

Reabilitação do estudante

1. O estudante suspenso da ATLÂNTICA pode requerer a sua reabilitação à Entidade Instituidora da ATLÂNTICA, decorrido um ano sobre a data em que tiver início o cumprimento da sanção.
2. Juntamente com o requerimento de reabilitação, o estudante pode apresentar documentos e rol de testemunhas, cujo número não poderá exceder cinco, que abonem no sentido da boa conduta posterior à suspensão e da adequação do comportamento.

Artigo 17.º

Tratamento de dados pessoais

1. No âmbito do presente Regulamento, os dados pessoais dos estudantes estão sujeitos à lei de proteção de dados.
2. Apenas os intervenientes no procedimento têm acesso a esses dados, ficando sujeitos ao dever de sigilo.

Capítulo V

Disposições finais

Artigo 18.º

Dever de Informação

A Associação de Estudantes da ATLÂNTICA, o Conselho Pedagógico e o Provedor do Estudante serão informados por carta protocolada da abertura dos processos e respetivas decisões finais, podendo ser preservada informação pessoal que atente contra o direito de integridade física e moral do visado pelos comportamentos.

Artigo 19.º

Aplicação supletiva

Em tudo o que não estiver regulado no presente Regulamento são aplicáveis, com as devidas adaptações, as disposições do Código de Processo Penal.

Artigo 20.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor a partir do dia 24 de maio de 2024

O Presidente do Conselho de Administração da Entidade Instituidora

Doutor Carlos Luis Guillén Gestoso

O Reitor da ATLÂNTICA – Instituto Universitário

Doutor Manuel José Moreira de Freitas